

1001544-54.2022.8.26.0642

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: PAULO GUILHERME DE FARIA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... a vítima a realizar transferência bancária. Furto mediante fraude. Prática conhecida como "Golpe do WhatsApp" ou "Golpe do falso parente". Ação criminosa que não se insere no risco da atividade bancária. Fortuito externo. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001544-54.2022.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001544-54.2022.8.26.0642

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Lumi Ubatuba Imoveis Ltda Me

Requerido:

Stone Instituição de Pagamentos S.a. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

Possível o julgamento antecipado da lide, tal como dispõe o artigo 355, inc. I CPC, pois as questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matéria desnecessária de produção de provas em audiência, motivo pelo qual conheço diretamente do pedido.

A documentação constante dos autos revela a possibilidade de pronto julgamento, dispensando a realização de outras diligências.

Não há que se falar em conexão com a ação distribuída sob o nº 1001545-39 em face do Banco Inter e Itaú Unibanco Holding S/A.

De fato a reunião dos processos por conexão, além de faculdade atribuída ao julgador (REsp 1.366.921) deve levar em conta a intensidade, probabilidade e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias, o que não se verifica no caso.

As demais questões serão analisadas a seguir pois relacionadas ao mérito da demanda.

O pedido é improcedente.

Narra a autora que atua no ramo imobiliário de compra, venda e locação e que no dia 23/12/2021, por volta das 13h, sua sócia-proprietária Emiliana recebeu mensagem de texto via whatsapp oriunda do número (55-12-99665-9876) com foto e nome da outra sócia Lúcia dizendo que em razão de problemas em aparelho celular se deslocaria até loja da Vivo e pediu que realizasse transferências bancárias da conta da pessoa jurídica. Ressalta que tal situação é corriqueira no cotidiano delas, motivo pelo qual o pedido foi atendido. Trinta minutos após a efetivação das operações Lúcia entrou em contato com Emiliana questionando as transferências realizadas, ocasião em que perceberam tratar-se de golpe. Informa que houve 4 transferências, através de PIX em favor de CNPJ e CPF desconhecidos, com destino em conta mantido junto à ré Stone no valor total de R\$ 44.575,00. Registrou boletim de ocorrência não sendo possível o bloqueio das transferências pois já retirados os valores das contas de destino. Requer a restituição da quantia acima com os devidos acréscimos legais.

A ré Itaú Unibanco Holding S/A foi incluída no polo passivo do feito pela decisão de fls. 48.

Inicialmente, indefiro o pedido de denunciação da lide, tendo em vista que não se encontram presentes as hipóteses do art. 125 do CPC. Outrossim, nos termos da Súmula 297 do STJ: "o CDC é aplicável às instituições financeiras". Portanto, vedada a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC.

Os documentos de fls. 23/26 demonstram que a autora efetuou 4 transferências bancárias no dia 23/12/2021:

- R\$ 975,00 em favor de Daniella de Amorim Mendes (13h 05m 47s)
- R\$ 3.000,00 em favor de Daniella de Amorim Mendes (13h 08m 04s)
- R\$ 15.600,00 em favor de Daniella de Amorim Mendes (13h 25min 03s)
- R\$ 25.000,00 em favor de Drinksp (14h 31min 13s)

Total: R\$ 44.575,00

Incontroverso que as operações questionadas foram realizadas mediante fraude de terceiros, estando pendente a análise acerca da culpa por sua ocorrência.

Em que pese o lamentável ocorrido, da análise dos autos infere-se que houve culpa exclusiva da vítima pelos danos descritos.

A concretização da fraude ocorreu em razão de conduta ativa autônoma da autora, na realização das objetadas transações para terceiros desconhecidos.

A fraude perpetrada somente se consumou em razão da contribuição direta da autora, sem participação dos réus.

Ainda que a autora informe que as operações são atividades corriqueiras no exercício de sua atividade empresarial é certo que a cautela se fazia necessária, mormente o grande volume de valores transferidos.

Nesse sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Estelionatários que se passam por parentes em

mensagem telefônica e convencem a vítima a realizar transferência bancária. Furto mediante fraude. Prática conhecida como "Golpe do WhatsApp" ou "Golpe do falso parente". Ação criminosa que não se insere no risco da atividade bancária. Fortuito externo. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido (Apelação Cível nº 1006786-43.2021.8.26.0152, Rel. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 22/07/2022, TJSP)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos do autor que não convencem - Autor vítima do "golpe do empréstimo falso" - Transferência solicitada por pessoa se passando por preposto de empresa intermediadora na liberação de empréstimo pessoal para liberação do crédito - Transferência de valor efetuada pelo próprio demandante para conta de terceiro aberta no banco requerido - Falha na prestação do serviço da requerido não evidenciada - Culpa exclusiva da vítima configurada - Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II - Indenização indevida - Precedente. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº 1021126-75.2021.8.26.0577, Rel. Sergio Gomes, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2022, TJSP)

Responsabilidade civil Prestação de serviços bancários Indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais. Transferência de dinheiro via Pix comandada voluntariamente pelo consumidor Súmula 479 do E.STJ Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Golpe praticado por terceira pessoa, que, pelo Whatsapp, passando-se por amigo da vítima, solicitou a transferência Art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC. Ausência de prova de participação do banco para a consecução da fraude. Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Rompimento do nexo de causalidade. Improcedência do pedido que se impõe. Recurso provido. (TJSP;Apelação Cível 1057867-90.2021.8.26.0100; Relator (a): Gil Coelho;Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 27/05/2022)

Note-se que em operações semelhantes (transferência via Pix) é comum a retirada dos valores transferidos imediatamente após o crédito em conta bancária, impossibilitando o bloqueio, o que exigia maior cuidado pela autora, antes da efetivação da operação que poderia, por exemplo, verificar a autenticidade do solicitador e recebedor.

Deixo de aplicar as sanções previstas no art. 81 do CPC, à ausência dos requisitos autorizadores para tanto. Para sua caracterização, mister a vontade inequívoca de praticar os atos previstos no art. 80 do CPC, não se confundindo com atos de pretensão ou defesa.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado e extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I CPC.

Condenação ao pagamento de custas e honorários é incabível, nesta fase do procedimento (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Em caso de interposição de recurso, a parte recorrente deverá comprovar nas quarenta e oito horas seguintes, independentemente de intimação e sob pena de deserção, o recolhimento do preparo através do Portal de Custas, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, quais sejam:

- 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000,00 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas

Estaduais SP. Código 230-6;

- 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim. Valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP - Código 230-6;

- despesas postais com citações e intimações, conforme parâmetros indicados no endereço: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DespesasPostaisCitacoesIntimacoes>

- despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, através de guia de recolhimento de despesas da condução dos oficiais de justiça, conforme parâmetros indicados no endereço:
<http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DiligenciaOficiaisJustica>;

- despesas para a expedição de Cartas Precatórias e Cartas de Ordem, no valor de 10 UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo cada, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP. Código 233-1;

- Custos do serviço de impressão dos Sistemas: INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD, uma guia para cada consulta, conforme orientação e parâmetros indicados no endereço: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/RelatoriosTaxaEmissao>

- Custos do serviço de consulta de andamento dos processos por via eletrônica 1ª e 2ª Instâncias, conforme orientação e parâmetros indicados no endereço:
<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/InformacoesEletronicas>

- Deverão ser observadas as nomeações do SAJ quanto à categorização das peças a serem juntadas (Guia de Custas Judiciais DARE, Guia de Diligência do Oficial de Justiça GRD, Guia do Fundo Especial de Despesa FEDTJ e recibo de pagamento).

- Para apuração da regularidade dos valores a serem recolhidos deverá ser observada as comunicações oficiais e a "Planilha Taxa Judiciária" disponível no seguinte endereço: <https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=25988&pagina=1>

Advirto às partes, desde já, de que o recolhimento do preparo deve ser comprovado nos autos (art. 1093, caput e parágrafos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça), observando-se o valor atualizado, nos termos da Lei Federal n. 6899/81, sob pena de deserção, ressalvada a isenção legal em favor das Fazendas Públicas e demais entes do art. 6º da Lei n. 11.680/03.

Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.I.C.

Ubatuba, 17 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA